

BASE COMPLETA · DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO

M09

Audiência, Resposta do Reclamado, Conciliação, Acordo Extrajudicial e Reconvenção

Resumo Estratégico

Revisão estratégica com 5 questões autorais e gabarito comentado no final.
Fontes validadas: F21 (principal) e F18 (somente Reconvenção).

Material offline para aprovação. Sem publicação ou integração.

1. O QUE VOCÊ PRECISA SABER

O M9 começa onde a reclamação já chegou à audiência. O raciocínio de prova é sequencial: **quem compareceu, qual ato deveria ocorrer, qual resposta foi apresentada, se houve conciliação e qual consequência decorre da presença, ausência ou manifestação da parte**. A partir daí, o módulo conecta audiência, revelia, confissão, resposta do reclamado, acordo e reconvenção.

Fronteiras: petição inicial e procedimentos pertencem ao M8; teoria geral das provas e seus meios pertencem ao M10. No M9, esses temas aparecem apenas quando indispensáveis para entender a audiência.

2. MAPA MENTAL

AUDIÊNCIA

↓

COMPARECIMENTO / REPRESENTAÇÃO

↓

HOUVE AUSÊNCIA?

→ reclamante: arquivamento, em regra

→ reclamado: revelia + confissão quanto à matéria de fato, em regra

↓

TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO

↓

RESPOSTA DO RECLAMADO

→ oral (20 min) ou escrita no sistema, conforme a fonte

↓

INSTRUÇÃO

→ aprofundamento probatório no M10

↓

RAZÕES FINAIS (10 min por parte)

↓

NOVA TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO / DECISÃO

ACORDO EXTRAJUDICIAL

petição conjunta → advogados distintos → análise judicial em 15 dias → audiência facultativa → sentença

RECONVENÇÃO

pretensão própria do réu → conexão → resposta em 15 dias → autonomia em relação à ação principal

3. TEORIA ESSENCIAL

3.1. Audiência trabalhista

CONCEITO-CHAVE

A audiência é o ambiente de concentração dos atos processuais orais, tentativa de conciliação, apresentação da resposta e prática dos atos necessários ao prosseguimento do processo.

REGRA

- audiências em dias úteis previamente fixados;
- início entre **8h e 18h**;
- duração contínua máxima de **5 horas**, salvo matéria urgente;
- antecedência de **24 horas** nas hipóteses de local diverso ou audiência extraordinária tratadas pela F21;
- ausente o juiz até **15 minutos** após o horário, aplica-se a regra trabalhada pela fonte para retirada dos presentes e registro da ocorrência.

NÃO CONFUNDA

Os **15 minutos** não constituem tolerância para atraso da parte. A **OJ 245 da SDI-I/TST** afasta previsão legal de tolerância ao atraso da parte.

3.2. Comparecimento e representação

RECLAMANTE

A regra é comparecimento pessoal. A F21 admite representação, quando doença ou outro motivo ponderoso devidamente comprovado impedir o comparecimento, por pessoa nas hipóteses admitidas pela CLT, incluindo empregado da mesma profissão/categoria indicada pela fonte ou sindicato.

RECLAMADO / PREPOSTO

O empregador pode ser representado por preposto com conhecimento dos fatos. Após a Reforma Trabalhista, **o preposto não precisa ser empregado da reclamada**. Suas declarações obrigam o empregador.

SÚMULA 122 DO TST

Para afastar a consequência da ausência da reclamada na hipótese médica tratada pela súmula, o atestado deve indicar **impossibilidade de locomoção** do empregador ou do preposto. Atestado genérico não basta.

3.3. Arquivamento, revelia e confissão

FLUXO DA AUDIÊNCIA INICIAL

Situação	Consequência-base
Reclamante ausente	Arquivamento
Reclamado ausente	Revelia e, em regra, confissão quanto à matéria de fato
Ambos ausentes	Arquivamento , segundo a F21

ARQUIVAMENTO

A fonte explica o arquivamento como extinção sem resolução do mérito. O art. 844, §§ 2º e 3º, é trabalhado com as seguintes consequências: custas decorrentes da ausência; prazo de **15 dias** para comprovar motivo legalmente justificável; e pagamento das custas como condição para nova demanda, ressalvada a justificativa admitida.

PEREMPÇÃO

Dois arquivamentos **seguidos**, causados pela ausência do reclamante à audiência nas condições tratadas pela fonte, podem gerar perempção de **6 meses** (arts. 731 e 732 da CLT, no recorte da F21).

REVELIA × CONFISSÃO

Revelia é a situação processual ligada à ausência do reclamado no momento pertinente.

Confissão ficta é consequência ligada à matéria de fato e pode atingir **reclamante ou reclamado**.

A revelia pode existir sem produzir confissão. O art. 844, § 4º, afasta o efeito confessório quando:

1. em pluralidade de reclamados, algum deles contesta;
2. o litígio versa sobre direitos indisponíveis;
3. falta instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato;
4. as alegações são inverossímeis ou contraditórias com prova dos autos.

SÚMULA 74 DO TST

- parte expressamente intimada que falta à audiência em prosseguimento na qual deveria depor pode sofrer confissão ficta;

- prova pré-constituída permanece apta a confronto com a confissão;
- a limitação à produção posterior de prova recai sobre a parte confessa, sem retirar os poderes instrutórios do juiz.

PEGADINHA

Reclamante ausente na **audiência inicial**: arquivamento, em regra.

Reclamante ausente na **audiência de instrução/prosseguimento**, após a fase adequada: pode sofrer **confissão ficta**, e não arquivamento automático.

3.4. Resposta do reclamado

DEFESA ORAL × ESCRITA

Defesa oral	Defesa escrita
em audiência	no sistema eletrônico
até 20 minutos	a F21 admite apresentação até a audiência
após tentativa de conciliação e leitura/dispensa	integra a prática do PJe

COMPENSAÇÃO E RETENÇÃO

- **Súmula 48/TST**: compensação deve ser arguida com a contestação;
- **Súmula 18/TST**: compensação na Justiça do Trabalho é restrita a dívidas de natureza trabalhista;
- a F21 associa compensação e retenção à matéria de defesa.

3.5. Protesto antipreclusivo

ATO/DECISÃO

↓

INSATISFAÇÃO / POSSÍVEL NULIDADE RELATIVA

↓

PROTESTO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE

↓

REGISTRO DA INSURGÊNCIA

↓

PRESERVAÇÃO DA MATÉRIA PARA FUTURA IMPUGNAÇÃO

A F21 destaca precedente do TST no sentido de que, já arguida a nulidade oportunamente, **não há exigência legal de renovar o protesto em razões finais.**

LACUNA / VERIFICAÇÃO FUTURA: a F21 apresenta inconsistência de referência entre os arts. 765 e 795 nesse bloco. A regra foi preservada, mas a numeração exige conferência antes da publicação final.

3.6. Conciliação

A conciliação é elemento estrutural do processo do trabalho. No rito ordinário descrito pela F21, aparecem proposta inicial e renovação após as razões finais. A fonte também admite tentativa de acordo em outros momentos processuais.

SÚMULA 418 DO TST

Homologar acordo é **faculdade do juiz**; as partes não possuem direito líquido e certo à homologação de qualquer ajuste apresentado.

SÚMULA 259 DO TST

No recorte da F21, o termo de conciliação homologado recebe tratamento de impugnação por **ação rescisória**.

3.7. Acordo extrajudicial

REGRA

O procedimento dos arts. 855-B a 855-E da CLT é tratado pela F21 como **jurisdição voluntária**.

REQUISITOS E EFEITOS

- início por **petição conjunta**;
- representação por advogado é obrigatória;
- os interessados **não podem usar advogado comum**;
- o trabalhador pode ser assistido por advogado do sindicato;
- o procedimento não suspende nem interrompe o prazo rescisório do art. 477, § 6º, trabalhado pela fonte como **10 dias**;
- o juiz analisa o acordo em **15 dias** da distribuição e pode designar audiência se entender necessário;
- a petição suspende a prescrição **dos direitos especificados**;
- negada a homologação, a prescrição volta a fluir no **dia útil seguinte ao trânsito em julgado** da decisão.

PEGADINHA

Petição pode ser conjunta. Advogado não.

3.8. Reconvenção

CONCEITO-CHAVE

Reconvenção é pretensão própria do réu, com natureza de **ação**, apresentada nos mesmos autos da ação principal.

- réu = **reconvinte**;
- autor = **reconvindo**.

REGRAS ESSENCIAIS DA F18

- conexão com a ação principal **ou** com o fundamento da defesa;
- resposta do reconvindo em **15 dias**;
- extinção/desistência da ação principal não impede necessariamente o prosseguimento da reconvenção;
- pode ser proposta contra autor e terceiro;
- pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com terceiro;
- pode existir **independentemente de contestação**;
- a F18 vincula a reconvenção aos honorários de sucumbência do art. 791-A, § 5º, da CLT.

4. LEI SECA ESSENCIAL

Art. 813 da CLT

Regra: faixa de início e duração das audiências.

Como cai: 8h-18h; 5 horas contínuas; exceção de urgência.

Art. 843 da CLT

Regra: comparecimento e representação; preposto com conhecimento dos fatos.

Como cai: preposto não precisa ser empregado da reclamada.

Art. 844 da CLT

Regra: ausência do reclamante × ausência do reclamado; exceções ao efeito confessório; aceitação da contestação/documentos na hipótese do § 5º.

Como cai: arquivamento × revelia × confissão.

Art. 847 da CLT

Regra: defesa oral em 20 minutos no fluxo trabalhado pela fonte.

Como cai: defesa oral × escrita.

Art. 850 da CLT

Regra: razões finais de até 10 minutos por parte e renovação da proposta conciliatória.

Como cai: sequência da audiência.

Arts. 855-B a 855-E da CLT

Regra: homologação de acordo extrajudicial.

Como cai: petição conjunta, advogados distintos, 15 dias para análise judicial e suspensão da prescrição

dos direitos especificados.

Art. 343 do CPC

Regra: reconvenção, conexão, resposta, terceiros, autonomia e possibilidade sem contestação.

Como cai: contestação ≠ reconvenção.

5. PRAZOS E NÚMEROS QUE EU PRECISO DECORAR

Número/Prazo	Situação
8h a 18h	faixa de início das audiências
5 horas	duração contínua máxima, salvo urgência
24 horas	antecedência das hipóteses especiais de audiência tratadas pela F21
15 min	regra trabalhada para ausência do juiz após o horário
48 horas	remessa da notificação inicial após protocolo, no contexto do art. 841
5 dias	quinqüídio entre recebimento da notificação e audiência
15 dias	justificativa da ausência do reclamante, no art. 844, § 2º
6 meses	perempção nas condições trabalhadas pela fonte
20 min	defesa oral
10 min por parte	razões finais
10 dias	prazo rescisório contextualizado no acordo extrajudicial
15 dias	análise judicial do acordo extrajudicial
15 dias	resposta à reconvenção

6. COMPARATIVOS

Revelia × Confissão ficta

Revelia	Confissão ficta
situação processual ligada à ausência do reclamado	consequência ligada à matéria de fato
atinge o reclamado	pode atingir reclamante ou reclamado

Revelia	Confissão ficta
pode existir sem confissão	pode existir sem revelia
art. 844, § 4º limita o efeito confessório	Súmula 74 disciplina audiência de prosseguimento e prova pré-constituída

Contestação × Reconvenção

Contestação	Reconvenção
defesa contra pedido do autor	pretensão própria do réu
finalidade defensiva	natureza de ação
compensação deve ser arguida com a contestação	exige conexão com ação principal ou fundamento da defesa
não é pressuposto da reconvenção	pode ser apresentada sem contestação

Acordo judicial × Extrajudicial

Judicial	Extrajudicial
ocorre em processo contencioso	inicia procedimento de jurisdição voluntária
reclamante e reclamado	interessados/requerentes, no recorte da F21
homologação judicial	petição conjunta + advogados distintos + análise judicial

7. JURISPRUDÊNCIA ESSENCIAL

Súmula 74/TST

Regra prática: confissão ficta na audiência em prosseguimento; prova pré-constituída pode ser confrontada; poder instrutório do juiz permanece.

Pegadinha: reclamante também pode ser confesso.

Súmula 122/TST

Regra prática: atestado deve indicar impossibilidade de locomoção na hipótese tratada.

Pegadinha: atestado genérico não basta.

Súmula 418/TST

Regra prática: homologação de acordo é faculdade judicial.

Pegadinha: não há direito automático à homologação.

Súmula 48/TST + Súmula 18/TST

Regra prática: compensação deve ser arguida com a contestação e, na Justiça do Trabalho, restringe-se a dívidas trabalhistas.

Pegadinha: não guardar a tese para fase posterior.

OJ 245/SDI-I

Regra prática: não há tolerância legal para atraso da parte.

Pegadinha: não aplicar à parte os 15 minutos trabalhados para ausência do juiz.

8. MÓDULO EM 1 MINUTO

Audiência começa entre **8h e 18h** e dura, em regra, até **5 horas** contínuas. Reclamante ausente na inicial: **arquivamento**. Reclamado ausente: **revelia** e, em regra, **confissão quanto à matéria de fato**. Revelia não é sinônimo de confissão. A Súmula 74 mostra que até o reclamante pode ser confesso na audiência de instrução. Defesa oral: **20 minutos**; razões finais: **10 minutos por parte**. Homologação de acordo é faculdade do juiz. Acordo extrajudicial: **petição conjunta, advogados distintos, análise em 15 dias e suspensão da prescrição dos direitos especificados**. Reconvenção é ação do réu nos mesmos autos, exige conexão, tem resposta em **15 dias** e pode existir mesmo sem contestação.

9. O QUE DECORAR

1. Reclamante ausente na inicial → arquivamento.
2. Reclamado ausente → revelia + confissão, em regra.
3. Art. 844, § 4º → quatro hipóteses que afastam o efeito confessório.
4. Súmula 74 → confissão na audiência em prosseguimento + prova pré-constituída.
5. Preposto não precisa ser empregado.
6. Defesa oral → 20 min.
7. Razões finais → 10 min por parte.
8. OJ 245 → sem tolerância legal ao atraso da parte.
9. Acordo extrajudicial → petição conjunta, advogados diferentes, juiz analisa em 15 dias.
10. Reconvenção → conexão + resposta em 15 dias + autonomia.

10. PEGADINHAS

- Revelia ≠ confissão.
- Arquivamento da inicial ≠ confissão ficta na instrução.
- 15 minutos do juiz ≠ tolerância de atraso da parte.
- Petição conjunta ≠ advogado comum.
- Reconvenção pode existir sem contestação.
- Conexão da reconvenção ≠ dependência absoluta da ação principal.
- Compensação deve aparecer com a contestação.

11. LACUNAS / VERIFICAÇÃO FUTURA

O material mantém, sem atualização silenciosa: (a) interpretação ampliada da F21 sobre o art. 844, § 5º; (b) inconsistência interna art. 765 × art. 795 no protesto; (c) divergência interna sobre número mínimo de propostas de conciliação no sumaríssimo; (d) atualidade da OJ 154 e de precedentes de 2022/2023; (e) comentário histórico sobre Súmula 377; (f) código Gran da F18 não identificado.

12. 5 QUESTÕES OBJETIVAS

Questão 1

Sobre as regras de audiência trabalhista conforme o conteúdo validado do M9, assinale a alternativa **correta**.

- A. A parte possui tolerância legal de 15 minutos para comparecer à audiência.
- B. A audiência deve necessariamente terminar até as 18 horas.
- C. As audiências podem iniciar entre 8h e 18h e, em regra, não podem ultrapassar 5 horas contínuas, salvo matéria urgente.
- D. A audiência extraordinária dispensa antecedência mínima.
- E. O atraso da parte e o atraso do juiz recebem tratamento idêntico.

Questão 2

Na audiência inicial, reclamante e reclamado não comparecem. Considerando a sistematização da F21 adotada no M9, a consequência-base é:

- A. revelia do reclamado, com prosseguimento normal do processo.
- B. confissão ficta de ambas as partes.
- C. suspensão do processo por 15 dias.
- D. arquivamento da reclamação.
- E. julgamento imediato de improcedência.

Questão 3

Assinale a alternativa **correta** sobre revelia e confissão.

- A. Toda revelia necessariamente produz confissão quanto à matéria de fato.
- B. Apenas o reclamado pode sofrer confissão ficta.
- C. A prova pré-constituída deve ser desconsiderada quando aplicada confissão ficta.
- D. A ausência do reclamante à audiência em prosseguimento nunca produz consequência processual.
- E. O reclamante pode sofrer confissão ficta e a prova pré-constituída pode ser confrontada com essa confissão.

Questão 4

No procedimento de homologação de acordo extrajudicial, segundo a F21, é correto afirmar que:

- A. as partes podem ser representadas pelo mesmo advogado, desde que a petição seja conjunta.
- B. a petição é conjunta, os advogados devem ser distintos e o juiz dispõe de 15 dias da distribuição para analisar o acordo.
- C. o ajuizamento interrompe definitivamente a prescrição de todos os direitos do contrato.
- D. a audiência é obrigatória em todos os casos.
- E. o procedimento suspende automaticamente o prazo das verbas rescisórias.

Questão 5

A respeito da reconvenção no processo do trabalho, conforme o capítulo validado da F18, assinale a alternativa **incorreta**.

- A. A reconvenção veicula pretensão própria do réu e possui natureza de ação.
- B. A pretensão deve ser conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.
- C. A extinção da ação principal necessariamente extingue a reconvenção.
- D. O reconvinco dispõe de 15 dias para responder, no recorte da fonte.
- E. O réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação.

GABARITO COMENTADO

Questão 1 - alternativa C.

Comentário: a fonte trabalha início entre 8h e 18h e duração contínua máxima de 5 horas, salvo urgência. A principal pegadinha é transportar para a parte os 15 minutos ligados à ausência do juiz; a OJ 245 afasta tolerância legal ao atraso da parte.

Questão 2 - alternativa D.

Comentário: quando ambas as partes faltam à audiência inicial, a sistematização da F21 conduz ao arquivamento, pois a ausência do autor produz a extinção antes de qualquer utilidade prática da revelia do réu.

Questão 3 - alternativa E.

Comentário: a Súmula 74 demonstra que a confissão ficta pode atingir qualquer das partes e que a prova pré-constituída não desaparece. A pegadinha é tratar revelia e confissão como sinônimos.

Questão 4 - alternativa B.

Comentário: art. 855-B: petição conjunta e advogados distintos; art. 855-D: análise em 15 dias. O procedimento suspende a prescrição apenas dos direitos especificados e não paralisa o prazo rescisório tratado no art. 855-C.

Questão 5 - alternativa C.

Comentário: a reconvenção possui autonomia: desistência ou causa extintiva da ação principal não impede necessariamente seu prosseguimento. A conexão material não cria dependência processual absoluta.

Fontes preservadas: F21 - *Audiências, Acordo Extrajudicial, Resposta do Reclamado e Conciliação* (Gustavo Deitos; código Gran 250807396975) e F18 - *IDPJ, IAFG, Responsabilidade do Sócio e Reconvenção* (somente capítulo 4 - Reconvenção).

Status: material offline, não publicado e não integrado à BASE COMPLETA.